Тема 4. Основы гражданского права

Задача 1

Красин родился в 1954 г. и умер в 2001 г. С восьми лет пошел в школу, в 18 лет — в армию. Остальное время трудился.

В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью?

Задача 2

Лампочкин изменил фамилию на Свиридов и под этим именем пытался снять деньги со своей сберкнижки в банке. Ему отказали.

Какие действия должен был бы предпринять Свиридов (Лампочкин) для сохранения доступа к своему вкладу в банке после изменения фамилии?

Задача 3

Пятилетний Миша Сидоров, имеющий родителей и двух бабушек, проживал попеременно у каждого из этих лиц, но большую часть времени он находился у бабушки со стороны матери.

Каково же место жительства Миши Сидорова ?

Задача 4

Виктор Котов, 17,5 лет, вступил в брак с Зинаидой Вихревой, 17 лет.

Приобрели ли они дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак ?

Задача 5

Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им еще нет 18 лет.

Правомерны ли действия регистрационного органа ?

Задача б

Воронов, занимающийся предпринимательской деятельностью, взял кредит в банке и не смог его вернуть в срок.

Каким органом Воронов может быть признан несостоятельным (банкротом)? С какого момента утрачивает силу регистрация Воронова в качестве индивидуального предпринимателя ?

Задача 7

Игорь Яков, 17 лет, был оформлен на работу учеником электрика на судостроительном заводе по трудовому договору, в связи с чем стал полностью дееспособным.

По решению какого органа Игорь Яков мог быть признан полностью дееспособным и кто должен был дать на это согласие?

Задача 8

Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиатрической больнице и была признана недееспособной, а ее сын Валерий Кашин, 50 лет, стал ее опекуном.

Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной ?

Задача 9

Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое материальное положение. По требованию его жены Скобцов был ограничен судом в дееспособности, а попечителем была назначена его жена.

Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать свою заработную плату и распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им вред?

Задача 10

Одинокая Звонарева, 80 лет, страдающая психическим расстройством, москвичка, после выхода из больницы была признана судом недееспособной. Однако в течение месяца орган опеки и попечительства по месту жительства Звонаревой не смог назначить ей опекуна.

Может ли быть назначена опекуном Звонаревой ее племянница, проживающая в г. Пушкино?

Задача 11

Илюхин, признанный судом ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, под влиянием попечителя в течение трех лет не употреблял спиртных напитков.

Кто должен ходатайствовать перед судом о признании Илюхина дееспособным и прекращении попечительства ?

Задача 12

Попечитель Видов дал согласие подопечному Чухову на сдачу внаем на летний период принадлежащей ему дачи.

Имеет ли право Видов давать согласие Чухову на совершение данной сделки ?

Задача 13

Валерия, дочь попечителя Соколова, обратилась к его подопечной Каменевой с просьбой продать ей золотые серьги с изумрудами. Та согласилась.

Правомерна ли эта сделка ?

Задача 14

Силин, опекун 10-летнего Олега Вяткина, из-за неуправляемости своего подопечного сдал его в детский дом.

Освобождается ли в этом случае Силин от исполнения обязанностей опекуна?

Задача 15

Черткова, опекун Людмилы Дроновой, семи лет, часто била ее за незначительные проступки, оставляла без обеда и ужина, плохо одевала и закрывала на длительное время без надзора в комнате.

Подлежит ли Черткова отстранению от исполнения обязанностей опекуна в связи с ее действиями ?

Задача 16

Дроздова, опекун Власовой, заболела и с диагнозом «инфаркт миокарда» была доставлена в больницу.

Может ли Дроздова быть освобождена от исполнения обязанностей опекуна Власовой и в каком случае?

Задача 17

Александр Внуков, находящийся под опекой Драгунова, достиг 14-летнего возраста.

Освобождается ли Александр Внуков из-под опеки Драгунова ? *Кем может стать Драгунов по отношению к Александру Внукову в этом случае?*

Задача 18

Клавдия Сидорова, находящаяся под попечительством Федоровой, достигла 18-летнего возраста.

Какое нужно решение и какого органа для прекращения попечительства над Клавдией Сидоровой?

Задача 19

Фермер Носов, занимающийся разведением скота на продажу, упал с крыши своего дома, повредил позвоночник и не мог самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности. По его просьбе ему был назначен попечитель Бодров, с которым он заключил договор доверительного управления своим хозяйством.

В какой форме было установлено попечительство над дееспособным Носовым ?

Задача 20

Зиновьева подала заявление в суд, в котором указала, что больше года от ее мужа нет известий, место его жительства неизвестно, и просила суд признать его безвестно отсутствующим.

Как суду определить начало исчисления срока для признания безвестного отсутствия мужа Зиновьевой ?

Задача 21

В течение нескольких лет от Звонарева не было известий. Его жена обратилась в суд с просьбой об объявлении его умершим.

В течение скольких лет в месте жительства Звонарева не должно быть сведений о месте его пребывания, чтобы суд объявил его умершим ?

Какой день будет считаться днем смерти Звонарева?

Задача 22

Уткин через год после признания его судом безвестно отсутствующим вернулся домой.

Как Уткину следует поступить в данном случае ?

Задача 23

Краснов ушел в горы на охоту, но домой не вернулся. По словам местных жителей, в тот день в горах сошла лавина. Поиски Краснова не дали результата. Спустя несколько месяцев жена Краснова обратилась в суд с просьбой признать его умершим.

Какое решение должен принять суд?

Задача 24

Постников через три года после объявления его судом умершим вернулся домой и потребовал от жены и сестры возврата денег, которые они сняли с его сберкнижки в банке и поделили между собой в период его отсутствия.

Правомерно ли требование Постникова к жене и сестре?

Задача 25

Филинова через два года после объявления ее судом умершей вернулась домой. За время отсутствия Филиновой ее муж унаследовал ее дом, продал его Вострикову, а деньги истратил. Филинова потребовала от Вострикова возврата ей дома.

Правомерны ли действия мужа Филиновой?

Задача 26

Супруги Красковы, русские, проживавшие постоянно в г. Саратове, в 1995 г. переехали на временное жительство на Украину в г. Луганск. Там у них родилась дочь. При регистрации ее рождения в свидетельстве о рождении загс г. Луганска указал, что национальность дочери Красковых — украинка. Красковы вернулись в Россию в 2001 г. Через некоторое время после возвращения они потребовали от загса г. Саратова изменить в свидетельстве о рождении запись о национальности: вместо «украинка» написать «русская». В этой просьбе им было отказано.

Как решается данный вопрос ?

Задача 27

Коммерческий банк через два года после своего создания обратился в Центральный банк РФ с просьбой выдать лицензию, предоставляющую ему право на прием депозитных вкладов от частных лиц в рублях и в иностранной валюте.

С какого момента возникает право коммерческого банка на прием депозитных вкладов от частных лиц и когда это право прекратится?

Задача 28

Три фермера, имеющие смежно расположенные участки земли, создали товарищество «Рассвет» по выращиванию овощей и фруктов и продаже их на рынке. Они подали документы в налоговую инспекцию для регистрации их товарищества в качестве юридического лица.

С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим лицом ? Какие действия должны предпринять фермеры в случае отказа в государственной регистрации их товарищества «Рассвет»?

Задача 29

Пять предпринимателей учредили сельскохозяйственный кооператив. После сбора урожая кооператив отправил в город своего представителя Волокова с грузовой машиной с целью продажи на рынке собранных помидоров. По дороге Волоков сильно гнал машину, не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. При этом помидоры рассыпались, от удара полопались и стали непригодны для продажи. Учредители кооператива потребовали от Волокова возместить кооперативу причиненный им ущерб.

Правомерно ли требование учредителей сельскохозяйственного кооператива к Волокову?

Задача 30

Коммерческий банк «Тандем» находился в г. Мытищи и там прошел государственную регистрацию. Через один год банк переехал в г. Москву и там продолжил свою деятельность.

Какой город, Мытищи или Москва является местом нахождения коммерческого банка «Тандем»?

Задача 31

Предприниматель Звягинцев стал владельцем табачной фабрики путем приобретения 52% ее акций. Он изменил ее фирменное наименование на «Копье», принадлежащее известной на всю страну другой табачной фабрике. Под этим фирменным наименованием он стал выпускать и продавать сигареты. Фабрика, зарегистрированная под наименованием «Копье», потребовала от Звягинцева прекратить использование данного наименования и возместить причиненные убытки.

Правомерны ли действия Звягинцева ? Правомерны ли требования табачной фабрики «Копье»?

Задача 32

Предприниматель Окопов, владелец мастерской по изготовлению стальных дверей, задолжал поставщикам стальных листов и фурнитуры. Кредиторы потребовали возврата долга в судебном порядке.

Чем будет Окопов отвечать по своим обязательствам и как будет выплачивать долг своим кредиторам ?

Задача 33

Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одежда» на правах юридического лица с целью продажи своих изделий. Через год трикотажная фабрика обанкротилась.

Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам трикотажной фабрики?

Задача 34

Конструкторское бюро машиностроения на правах юридического лица подверглось реорганизации в форме присоединения к нему Опытного цеха с целью оперативного изготовления и испытания изделий, разработанных этим бюро.

С какого момента конструкторское бюро машиностроения будет считаться реорганизованным ?

Задача 35

Участники рыболовецкого колхоза, владеющего сейнерами и рыболовецкими лодками, приняли решение о его реорганизации в форме выделения из его состава рыболовецких лодок и преобразования колхоза в акционерное общество. При этом собственники рыболовецких лодок образуют полное товарищество. Об этом решении было сообщено кредиторам. Кредиторы потребовали от колхоза досрочного погашения долговых обязательств и возмещения убытков.

Правомерны ли требования кредиторов к колхозу?

Задача 36

Предприниматель Бутов купил на аукционе небольшой магазин «Булочная» и получил лицензию на торговлю хлебобулочными изделиями. Через полгода Бутов в этом магазине стал продавать вино и водку без лицензии, а торговлю хлебом сократил.

Какие органы могут предъявить в суд требование о ликвидации магазина предпринимателя Бутова в связи с торговлей им винно-водочными изделиями без лицензии?

Задача 37

Мастерская по ремонту обуви продавала новую обувь без надлежащего разрешения (лицензии). Суд принял решение о ликвидации этой мастерской.

На кого решением суда могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации мастерской по ремонту обуви ?

Задача 38

Казенное предприятие находилось на постоянной дотации государства и было должником всех своих контрагентов. Налоги в казну не платило. Органы местного самоуправления обратились в суд с требованием признать это предприятие банкротом.

Правомерно ли требование органов местного самоуправления о признании казенного предприятия банкротом?